

Ostalb PA GmbH • In der Waage 6 • 73463 Westhausen

X - media music GmbH
Dirk Wöhrle
Obere Strasse 13
70190 Stuttgart

per Email: info@xmedia24.com

Ostalb PA GmbH

In der Waage 6
D-73463 Westhausen
Telefon +49 73 63 / 95 32-14
Telefax +49 73 63 / 95 32-28
muehleck@ostalb-pa.de

Westhausen, 07.07.2026

ANGEBOT 26-0581 / 01

Sehr geehrter Herr Wöhrle,
besten Dank für Ihre Anfrage. Gerne übersenden wir Ihnen nachfolgend das gewünschte Angebot.

Projekt: X-Media WC Trailer 25.07.2026
Unser Ansprechpartner: Michael Mühleck
Gesamtgewicht: ca. 1.800 kg
Service: Das Material wird in unserem Lager zur Abholung bereitgestellt.
Abholung ab: 24.07.26, 14:30-17:30
Rückgabe bis: 27.07.26, 09:30-12:30

Menge	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Berechn.- tage	Rabatt %	Gesamtpreis in EUR
1	Sanitärtrailer GAMO FTT 610	500,00	1,0	30,00	350,00
	Damenabteil: 4 x WC Kabine 1 x Handwaschbecken mit Seifenspender und Spiegel				
	Herrenabteil: 2 x WC Kabine 4 x Urinal (wasserführend) 1 x Handwaschbecken mit Seifenspender und Spiegel				
	Zugang: je Abteil über ausklappbaren Sicherheitstritt				
	Farbe: weiss neutral				
	Anschluss: Frischwasser: GK Abwasser: DN 110 Strom: Schuko (16 A)				
	Option: Durch versetzbare Trennwand andere Kabinenaufteilung möglich				
1	Endreinigung WC-Trailer (bei gebrauchsfähiger Verschmutzung)	85,00	Verkauf		85,00
1	Erstbestückung WC-Trailer (je Kabine 1 x Toilettenpapier, Seifenspender, Papierhandtücher)	20,00	Verkauf		20,00

Einzelberechtigter Geschäftsführer: Michael Mühleck

Amtsgericht Ulm
Registergericht HRB 720383
Steuernummer: 50340/32657
Finanzamt Aalen
USt.-ID: DE 814 755 563

Commerzbank AG Aalen
KTO 108 384 900
BLZ 614 400 86
SWIFT-BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE76 6144 0086 0108 3849 00

Kreissparkasse Ostalb
KTO 1 000 230 886
BLZ 614 500 50
SWIFT-BIC: OASPDE6A
IBAN: DE12 6145 0050 1000 2308 86

Raiffeisenbank Westhausen
KTO 10 660 003
BLZ 600 695 44
SWIFT-BIC: GENODES1RWN
IBAN: DE75 6006 9544 0010 6600 03

Menge	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Berechn.- tage	Rabatt %	Gesamtpreis in EUR
-------	-------------	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------

ZAHLUNGSMODUS: Rechnung 8 Tage	Auftragssumme netto	EUR	455,00
	MwSt 19%	EUR	86,45
	Auftragssumme brutto	EUR	541,45

Bitte überprüfen Sie die auf Seite 1 angegebene Rechnungsadresse. Für Änderungen nach Rechnungsstellung wird eine Bearbeitungsgebühr von 25 € erhoben.

Es gelten unsere beigefügten allgemeinen Miet- und Geschäftsbedingungen.

Dieses Angebot ist freibleibend bis zur Bestätigung durch uns. Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Produktions- / Veranstaltungstermine. Zur Auftragserteilung können Sie das unterschriebene Angebot an uns zurücksenden.

Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Auftrag erteilt



Ostalb PA GmbH
Michael Mühleck

X - media music GmbH
Dirk Wöhrle

Einzelberechtigter Geschäftsführer: Michael Mühleck

Amtsgericht Ulm
Registergericht HRB 720383
Steuernummer: 50340/32657
Finanzamt Aalen
USt.-ID: DE 814 755 563

Commerzbank AG Aalen
KTO 108 384 900
BLZ 614 400 86
SWIFT-BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE76 6144 0086 0108 3849 00

Kreissparkasse Ostalb
KTO 1 000 230 886
BLZ 614 500 50
SWIFT-BIC: OASPDE6A
IBAN: DE12 6145 0050 1000 2308 86

Raiffeisenbank Westhausen
KTO 10 660 003
BLZ 600 695 44
SWIFT-BIC: GENODES1RWN
IBAN: DE75 6006 9544 0010 6600 03

Menge	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Berechn.- tage	Rabatt %	Gesamtpreis in EUR
-------	-------------	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN - OSTALB PA GMBH

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Nachstehende Geschäftsbedingungen sind Grundlage jeden Vertrages, jeder Lieferung und sonstigen Leistungen der Firma Ostalb PA GmbH, Geschäftsführer Michael Mühleck, In der Waage 6, 73463 Westhausen (im Folgenden "Ostalb PA GmbH" genannt).
- (2) Es gelten ausschließlich die Geschäftsbedingungen der Firma Ostalb PA GmbH. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur insoweit, als Ostalb PA GmbH diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
- (3) Diese Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragspartnern, selbst ohne ausdrückliche weitere Vereinbarung.

§ 2 Angebote, Vertragsschluss

- (1) Alle Angebote von Ostalb PA GmbH sind freibleibend, außer dies ist im Angebot gesondert schriftlich vermerkt. Es handelt sich bei allen Angeboten der Firma Ostalb PA GmbH um eine Aufforderung an den Kunden, ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Die von Ostalb PA GmbH gemachten Angaben hinsichtlich des Leistungsgegenstandes, der zu erbringenden Dienstleistungen sowie der Verwendbarkeit von Geräten für bestimmte Einsatzzwecke sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich im Angebot oder in der Auftragsbestätigung als verbindlich bezeichnet werden. Dies gilt insbesondere auch für den Fall von Änderungen und Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen. Die Firma Ostalb PA GmbH übernimmt keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.
- Ostalb PA GmbH ist berechtigt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung zu erbringen, wenn die bestellte Leistung nicht verfügbar ist und der Kunde ausdrücklich seine Zustimmung hierzu in seiner Bestellung erklärt hat, außer, die bestellte Leistung ist ausdrücklich als verbindlich vereinbart. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
- (2) Erfolgt eine Bestellung per Brief, Telefax oder E-Mail, so ist die Erklärung des Kunden dann verbindlich, wenn sie Ostalb PA GmbH zugegangen ist. Bei einer Bestellung per E-Mail gilt der Zugang dann als erfolgt, wenn die E-Mail auf dem Server zum Abruf durch Ostalb PA GmbH bereitsteht. Der Vertrag und damit eine vertragliche Bindung von Ostalb PA GmbH kommt dann zustande, wenn Ostalb PA GmbH den Auftrag des Kunden in Text- oder Schriftform bestätigt, oder diesen ohne weitere Rückmeldung stillschweigend ausführt.
- (3) Änderungen und Ergänzungen hinsichtlich der in diesen Geschäftsbedingungen getroffenen Regelungen erfolgen ausschließlich durch die Geschäftsführung von Ostalb PA GmbH. Mündliche Vereinbarungen, Erklärungen oder Nebenabreden sind nur wirksam, wenn Sie schriftlich von der Geschäftsführung bestätigt werden.

§ 3 Leistungsfristen und höhere Gewalt

- (1) Die Vereinbarung von Leistungsfristen oder eines festen Leistungszeitraumes bedarf der Schriftform.
- (2) Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, wie zum Beispiel Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnliche Ereignisse, wie zum Beispiel Streik oder Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Leistungsfristen angemessen. Während des Andauerns der eben genannten Gründe ist Ostalb PA GmbH von der Erbringung der geschuldeten Leistung freigestellt.
- (3) Ist für Ostalb PA GmbH die Erbringung der geschuldeten Leistung länger als 3 Monate aus oben (2) genannten Gründen nicht möglich, ist der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt auch, wenn eine vereinbarte feste Leistungszeit aus Gründen gemäß § 3 Abs. 2 dieser Geschäftsbedingungen nicht eingehalten werden kann.

§ 4 Pflichten und Haftung des Kunden

- (1) Der Kunde stellt für durch ihn zu stellende Kräfte (Aufbauhelfer, Stagehands, Hilfskräfte etc.) die persönliche Schutzausrüstung (PSA) nach den einschlägigen BG-Vorschriften. Der Kunde trägt die Verantwortung dafür, dass diese Kräfte mit den für sie geltenden Regeln des Arbeitsschutzes vertraut sind und diese Regeln einhalten. Ebenso ist der Kunde für sämtliche gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich dieser Kräfte (Sozialversicherung, Steuerrecht etc.) alleine verantwortlich und stellt die Firma Ostalb PA GmbH diesbezüglich von jeglicher Haftung frei.
- (2) Der Kunde hat den in der Auftragsbestätigung der Firma Ostalb PA GmbH aufgeführten Stromanschluss mit entsprechender Absicherung und einer elektrotechnisch zulässigen Anschlussausführung mit VDE-Prüfung zur Verfügung zu stellen.
- (3) Bei Aufträgen unter Einsatz von Kraftfahrzeugen der Firma Ostalb PA GmbH hat der Kunde Sorge dafür zu tragen, dass sämtliche Fahrgenehmigungen, insbesondere auch Maut- und Straßengebühren, kostenfrei und rechtzeitig vor Fahrtantritt bei der Firma Ostalb PA GmbH vorliegen. Ebenso sorgt der Kunde dafür, dass die über die allgemeine Fahrerlaubnis hinaus im Einzelfall notwendigen Sondererlaubnisse vorliegen, insbesondere bezüglich Schwerlasttransporten, Sonn- und Feiertagsfahrten, Übermaßen, Sondertransporten, Befreiung von Beschränkungen wegen Feinstaub-Ausstoß oder für den allgemeinen Verkehr gesperrte Flächen. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die Anund Abfahrt sowie die Entlade- und Lademöglichkeit für die Fahrzeuge von Ostalb PA GmbH uneingeschränkt und mit der notwendigen Tragfähigkeit gewährleistet ist.
- (4) Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Zeitpläne für den Auf- und Abbau eingehalten werden können, wobei die jeweilige Auf- und Abbauphase sowie der Zeitplan für die Erbringung der geschuldeten Leistungen bei Ostalb PA GmbH erfragt werden können. Insbesondere haftet der Kunde dafür, dass eventuell an der Gesamtproduktion beteiligte Drittfirmen ihre Leistungen, die zu einer Verzögerung oder Erschwerung der Leistung von Ostalb PA GmbH führen können, rechtzeitig und entsprechend der vereinbarten oder gesetzlich vorgeschriebenen Ausführungsweise erbringen. Insbesondere ist der Kunde dafür verantwortlich, dass die an der Gesamtproduktion beteiligten Drittfirmen ihre Leistungen entsprechend der technischen Sicherheitsvorschriften, z.B. der Versammlungsstättenverordnung, erbringen. Der Kunde selbst verpflichtet sich gegenüber Ostalb PA GmbH, sämtliche Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung einzuhalten, soweit diese nicht ausdrücklich zum Gewerk von Ostalb PA GmbH gehören bzw. für dieses vertraglich vereinbart sind.
- (5) Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Anlagen der Firma Ostalb PA GmbH vor Regen, Schnee, Spritzwasser oder sonstigen Witterungseinflüssen geschützt sind, außer die Gestellung von Witterungsschutz ist ausdrücklich vertragliche Verpflichtung der Firma Ostalb PA GmbH.
- (6) Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass unbefugte Personen vom Backstagebereich sowie während der Auf- und Abbauphase aus dem für die Arbeiten von Ostalb PA GmbH benötigten Bereich entfernt werden können, falls von diesen Personen eine Gefahr für die Anlagen oder das Personal der Firma Ostalb PA GmbH ausgeht, durch die Anlagen der Firma Ostalb PA GmbH eine Gefahr für diese Personen besteht oder die Arbeiten der Firma Ostalb PA GmbH durch diese Personen erschwert oder unmöglich gemacht werden.
- Insbesondere während der Auf- und Abbauphase haftet der Kunde dafür, dass Dritte sich nicht im Gefahrenbereich befinden.
- Bei mehrtägigen Veranstaltungen oder bei Veranstaltungen, bei denen die Anlagen der Firma Ostalb PA GmbH über Nacht auf dem

Einzelberechtigter Geschäftsführer: Michael Mühleck

Amtsgericht Ulm	Commerzbank AG Aalen	Kreissparkasse Ostalb	Raiffeisenbank Westhausen
Registergericht HRB 720383	KTO 108 384 900	KTO 1 000 230 886	KTO 10 660 003
Steuernummer: 50340/32657	BLZ 614 400 86	BLZ 614 500 50	BLZ 600 695 44
Finanzamt Aalen	SWIFT-BIC: COBADEFFXXX	SWIFT-BIC: OASPD6A	SWIFT-BIC: GENODES1RWN
USt-ID: DE 814 755 563	IBAN: DE76 6144 0086 0108 3849 00	IBAN: DE12 6145 0050 1000 2308 86	IBAN: DE75 6006 9544 0010 6600 03

Menge	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Berechn.- tage	Rabatt %	Gesamtpreis in EUR
Veranstaltungsgelände verbleiben, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass sichergestellt wird, dass die Anlagen innerhalb und insbesondere außerhalb der Veranstaltungszeiten vor dem Zugriff Dritter oder vor Beschädigung oder Abhandenkommen geschützt sind. (7) Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Bühne gegenüber dem Publikum hinreichend abgesichert ist. Ferner haftet der Kunde für die Standsicherheit und den ordnungsgemäßen Aufbau der Bühne, es sei denn, diese Leistung ist durch Ostalb PA GmbH zu erbringen. Der Kunde haftet im Übrigen für sämtliche Schäden dritter Personen, insbesondere Besucher, außer diese Schäden sind durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Firma Ostalb PA GmbH herbeigeführt worden. (8) Der Kunde haftet für die Einhaltung der Regelungen der Versammlungsstättenverordnung in der jeweils geltenden Fassung, sofern diese für den im Einzelfall betroffenen Veranstaltungsort einschlägig ist und die betroffenen Regelungen nicht ausdrücklich den Leistungsbereich oder das Gewerk betreffen, das vertraglich durch Ostalb PA GmbH geschuldet ist. (9) Sollte die Leistungserbringung für Ostalb PA GmbH durch Gründe, die vom Kunden verursacht werden oder deren Abwendung oder Einhaltung Pflichten des Kunden darstellen, so wesentlich erschwert sein, dass Ostalb PA GmbH eine Leistungserbringung nicht zumutbar ist, hat Ostalb PA GmbH das Recht, den Aufbau und die Erbringung der geschuldeten Leistungen zu verweigern. Dies gilt insbesondere bei Nichteinhaltung der vorstehenden Absätze (1) - (8) durch den Kunden. (10) Der Kunde stellt die Firma Ostalb PA GmbH bezüglich Schäden, die dem Kunden oder Dritten durch Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die in vorstehenden Absätzen (1) - (8) geregelt sind, von der Haftung frei mit Ausnahme von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens der Firma Ostalb PA GmbH oder dieser zurechenbarer Personen. (11) Der Kunde haftet in vollem Umfang für das Abhandenkommen und die Beschädigung von Fahrzeugen sowie Geräten der Firma Ostalb PA GmbH und Verletzungen des Personals der Firma Ostalb PA GmbH, sofern er seinen oben in Absätzen (1) - (8) genannten Pflichten nicht nachkommt. Ebenso haftet der Kunde für Beschädigungen oder Abhandenkommen der Anlagen der Firma Ostalb PA GmbH durch seine Person, durch vom Kunden beauftragte Personen, durch das Publikum oder durch Randalierer oder durch Mitarbeiter von Drittfirmen, die im Auftrag des Kunden handeln. Dies gilt nicht, sofern sich der Kunde von seinem vermuteten Verschulden entlasten kann, § 280 Abs. 1 S. 2 BGB. Der Kunde ist darüber informiert, dass die Geräte und Ausrüstungen der Firma Ostalb PA GmbH nicht gegen Abhandenkommen / Diebstahl versichert sind. Diese Versicherung muss durch den Kunden auf dessen eigenen Wunsch abgeschlossen werden, sollte er die diesbezüglich bestehende Haftung nicht selbst tragen wollen. (12) Im Übrigen haftet der Kunde gemäß § 546 BGB verschuldensunabhängig für die ordnungsgemäße und vollständige Rückgabe der Anlagen und Fahrzeuge der Firma Ostalb PA GmbH. Die gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die Firma Ostalb PA GmbH herbeigeführt wurde. § 5 Kündigung durch den Kunden (1) Bei Kündigung des Auftrages durch einen Kunden, der Unternehmer gemäß § 14 BGB ist, ist eine pauschal abgestufte Entschädigung zu bezahlen und zwar je nach Zeitpunkt der Kündigung zwischen Auftragsbestätigung und Leistungszeitpunkt. Bei einer Kündigung vor Beladung der Fahrzeuge der Firma Ostalb PA GmbH oder vor Beginn der Leistungserbringung durch Ostalb PA GmbH beträgt die Entschädigung pauschal 35% der Auftragssumme zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei einer Kündigung nach der Beladung der Fahrzeuge der Firma Ostalb PA GmbH, nach Abfahrt der Mitarbeiter und/oder Fahrzeuge der Firma Ostalb PA GmbH an den Veranstaltungsort oder nach Beginn der Leistungserbringung, je nachdem, was früher eintritt, ist die gesamte Auftragssumme geschuldet. Dem Kunden bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass Ostalb PA GmbH im Einzelfall ein niedrigerer Schaden entstanden ist bzw. die Aufwendungen von Ostalb PA GmbH niedriger waren oder Ostalb PA GmbH es unterlassen hat, durch anderen Einsatz der eingesparten Arbeitskräfte und Anlagen entsprechende Einkünfte zu erzielen. (2) Bei Kündigung des Auftrages durch einen Kunden, der Verbraucher gemäß § 13 BGB ist, hat dieser die durch die Kündigung der Firma Ostalb PA GmbH entstehenden Schäden oder Mindereinnahmen zu ersetzen. § 6 Haftung der Firma Ostalb PA GmbH (1) Die Firma Ostalb PA GmbH haftet - in voller Schadenshöhe bei grobem Verschulden ihrer Organe, Gesellschafter und leitenden Angestellten. - dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, sofern diese Verletzung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. - außerhalb der Vertragspflichten dem Grunde nach auch für grobes Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen, es sei denn, die Firma Ostalb PA GmbH kann sich kraft Handelsbrauch freizeichnen. - der Höhe nach in letzteren zwei Fallgruppen auf Ersatz des typisch vorhersehbaren Schadens. (2) Ein Mitverschulden des Kunden ist diesem anzurechnen. (3) Die Haftung wegen Vorsatz, Garantie, Arglist und für Personenschäden sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt. § 7 Zahlungsbedingungen (1) gegenüber Verbrauchern gemäß § 13 BGB Die Firma Ostalb PA GmbH stellt dem Kunden für die bestellte Leistung oder Lieferung eine Rechnung aus, die mit der Leistung oder Lieferung oder in angemessener Zeit nach Erbringung der Leistung ausgehändigt wird. Es bleibt der Firma Ostalb PA GmbH jedoch nach freiem Ermessen vorbehalten, Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorkasse auszuführen. Vorauszahlungen werden bei der nachfolgenden Rechnungsstellung berücksichtigt. Bei Lieferung gegen Rechnung sind alle Rechnungsbeträge spätestens 14 Tage nach Zugang der Rechnung zu zahlen. Die Zahlung gilt mit Eingang auf dem Konto der Firma Ostalb PA GmbH als erfolgt. Bei Zahlungsverzug gilt der gesetzliche Verzugszins, es sei denn, dass die Firma Ostalb PA GmbH einen höheren Zinssatz nachweisen kann. (2) gegenüber Unternehmern gemäß § 14 BGB Die in § 7 Absatz (1) genannten Zahlungsbedingungen gelten gleichermaßen für Unternehmer, sofern nachfolgend keine abweichenden Regelungen getroffen sind. Im Falle der Schlechterfüllung seitens Ostalb PA GmbH steht dem Kunden, der Unternehmer ist, ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Leistung war offensichtlich mangelhaft. In einem solchen Fall ist der Kunde nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag in angemessenem Verhältnis zu der Schlechterfüllung und dem voraussichtlich eingetretenen Schaden steht. Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag einschließlich etwaiger geleisteter Zahlungen in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der schlecht erbrachten Leistung steht. Bei Zahlungsverzug ist der Kunde, der Unternehmer ist, verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe von 8%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz an die Firma Ostalb PA GmbH zu bezahlen, es sei denn, dass die Firma Ostalb PA GmbH einen höheren Zinssatz nachweisen kann. (3) Allgemeines					

Einzelberechtigter Geschäftsführer: Michael Mühleck

Amtsgericht Ulm	Commerzbank AG Aalen	Kreissparkasse Ostalb	Raiffeisenbank Westhausen
Registergericht HRB 720383	KTO 108 384 900	KTO 1 000 230 886	KTO 10 660 003
Steuernummer: 50340/32657	BLZ 614 400 86	BLZ 614 500 50	BLZ 600 695 44
Finanzamt Aalen	SWIFT-BIC: COBADEFFXXX	SWIFT-BIC: OASPDE6A	SWIFT-BIC: GENODES1RWN
USt-ID: DE 814 755 563	IBAN: DE76 6144 0086 0108 3849 00	IBAN: DE12 6145 0050 1000 2308 86	IBAN: DE75 6006 9544 0010 6600 03

Menge	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Berechn.- tage	Rabatt %	Gesamtpreis in EUR
-------	-------------	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------

Ein Abzug vom Skonto ist nur dann zulässig, wenn dies durch die Firma Ostalb PA GmbH schriftlich und ausdrücklich mit dem Kunden vereinbart wurde. Wird die Zahlung durch den Kunden nicht innerhalb der hierfür vereinbarten Frist geleistet, so kann der Skontobetrag von der Firma Ostalb PA GmbH nachgefordert werden.

Die auf der Rechnung angegebenen Preise sind stets Endkundenpreise inklusive Mehrwertsteuer - ggf. vorbehaltlich Rechnungen gegenüber gewerblichen Kunden, die vorsteuerabzugsberechtigt sind.

Schecks werden nur nach entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung erfüllungshalber entgegengenommen. Eine Bezahlung gilt erst mit Einlösung des Schecks durch die Bank als erfolgt. Einzugskosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die Zahlung eines Kunden wird durch die Firma Ostalb PA GmbH auf die älteste Schuld des Kunden verrechnet. Sollten der Firma Ostalb PA GmbH durch ältere Schulden Kosten bzw. Zinsen, insbesondere im Sinne von Verzugschäden, entstanden sein, so wird zunächst auf die Zinsschuld und erst im Anschluss auf die Hauptforderung gegen den Kunden verrechnet.

§ 8 Teilleistungen und Aufrechnungsverbot

Teilleistungen durch die Firma Ostalb PA GmbH sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind. Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 9 Gerichtsstand und Rechtsgeltung

Alleiniger Gerichtsstand bei vorhandener Kaufmannseigenschaft des Kunden ist bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten der Sitz der Firma Ostalb PA GmbH. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des Internationalen Privatrechts.

§ 10 Datenschutz

Die Firma Ostalb PA GmbH wird sämtliche geltenden datenschutzrechtlichen Erfordernisse beachten.

§ 11 Schriftform, Schlussbestimmungen und salvatorische Klausel

(1) Sofern in diesen Geschäftsbedingungen ein Schriftformerfordernis bestimmt wurde, muss eine Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses ebenfalls schriftlich erfolgen. Eine stillschweigende Abbedingung des Schriftformerfordernisses ist ausgeschlossen.

(2) Vertragssprache ist Deutsch.

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein oder werden, so bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam. Ostalb PA GmbH und der Kunde werden die nichtige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die dem Willen der Vertragspartner wirtschaftlich am nächsten kommt.

BESONDERE MIETBEDINGUNGEN FÜR ANLAGEN VON OSTALB PA GMBH

§ 1 Geltungsbereich, Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Es gelten die oben genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, es sei denn, nachfolgend sind spezielle Regelungen zum Abschluss eines reinen Mietvertrages (Dry Hire) über Anlagen und Geräte der Firma Ostalb PA GmbH getroffen.

§ 2 Allgemeines

Die nachfolgend aufgeführten Mietbedingungen sind Bestandteil jedes abgeschlossenen Mietvertrages zwischen dem Kunden (im Folgenden Mieter genannt) und Ostalb PA GmbH.

§ 3 Übernahme des Mietgegenstandes

Der Mieter ist verpflichtet, sich bei Übernahme der Mietgegenstände von deren einwandfreiem Zustand, richtiger Funktion und Vollständigkeit zu überzeugen. Mit der Übernahme der Mietobjekte und der Unterzeichnung des Lieferscheines bestätigt er diesen einwandfreien Zustand.

§ 4 Versicherung des Mietgegenstandes

Der Mieter ist verpflichtet, die von ihm gemieteten Geräte gegen alle Risiken, für die er oder Dritte nach obigen allgemeinen Geschäftsbedingungen einzustehen haben, und zusätzlich gegen Elementarereignisse und Witterungsschäden auf eigene Kosten zu versichern (insbesondere Elektronikversicherung), § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB, § 546 BGB bleiben unberührt.

§ 5 Beschädigung des Mietgegenstandes

(1) Der Mieter haftet für etwaige Störungen, Schäden, den Ausfall oder das Abhandenkommen der gemieteten Geräte während der Vertragslaufzeit, es sei denn § 6 (1) der oben angeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist einschlägig oder der Mieter kann sich sonst von seinem Verschulden freizeichnen, § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB, § 546 BGB bleiben unberührt.

(2) Bei Rücknahme der gemieteten Geräte behält sich der Vermieter vor, diese innerhalb von fünf Werktagen eingehend auf Beschädigungen zu überprüfen.

(3) Zur Haftung des Mieters bei Schäden gilt § 4 (11) der oben stehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergänzend zum Vorstehenden.

§ 6 Anzeigepflicht, Untermiete

(1) Der Mieter ist verpflichtet, der Firma Ostalb PA GmbH Schäden an oder den Verlust von Geräten, die während der Mietzeit auftreten, unverzüglich anzuzeigen.

(2) Die gemieteten Geräte dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der Firma Ostalb PA GmbH an Dritte weder vermietet noch überlassen oder veräußert werden.

§ 7 Kündigung durch den Mieter vor Ablauf der Mietdauer

(1) Sagt sich der Mieter, der Unternehmer ist, vom Mietvertrag los oder kündigt er diesen, müssen vom Kunden folgende Abstandssummen an den Vermieter entrichtet werden:

Lossagen bis eine Kalenderwoche vor Mietbeginn: 10 % vom Brutto-Mietbetrag

Lossagen innerhalb von drei Werktagen vor Mietbeginn: 50 % vom Brutto-Mietbetrag.

Dem Kunden bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass Ostalb PA GmbH im Einzelfall ein niedrigerer Schaden entstanden ist bzw. die Aufwendungen von Ostalb PA GmbH niedriger waren oder Ostalb PA GmbH es unterlassen hat, durch anderen Einsatz der eingesparten Arbeitskräfte und Anlagen entsprechende Einkünfte zu erzielen.

(2) Für den Mieter, der Verbraucher ist, gilt § 5 (2) der oben angeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3) Die Abstandssumme bzw. die Schadensersatzverpflichtung entfällt, wenn der ursprüngliche Mieter einen Dritten als neuen Mieter benennt, der in gleichem Umfang wie der ursprüngliche Mieter in den Mietvertrag eintritt, es sei denn, der Eintritt ist Ostalb PA GmbH unzumutbar.

§ 8 Verspätete Rückgabe

(1) Gibt der Mieter die gemieteten Geräte nicht zum vereinbarten Termin an Ostalb PA GmbH zurück, so kann Ostalb PA GmbH pro angefangenem weiteren Tag die volle Tagesmiete zuzüglich gegebenenfalls weiterer entstandener Kosten, insbesondere Kosten wegen Schäden bedingt durch Ausfall und Verlust von in diesem Zeitraum bereits geplanten weiteren Veranstaltungen oder Aufträgen, vom Mieter

Einzelberechtigter Geschäftsführer: Michael Mühleck

Amtsgericht Ulm	Commerzbank AG Aalen	Kreissparkasse Ostalb	Raiffeisenbank Westhausen
Registergericht HRB 720383	KTO 108 384 900	KTO 1 000 230 886	KTO 10 660 003
Steuernummer: 50340/32657	BLZ 614 400 86	BLZ 614 500 50	BLZ 600 695 44
Finanzamt Aalen	SWIFT-BIC: COBADEFFXXX	SWIFT-BIC: OASPD6A	SWIFT-BIC: GENODES1RWN
USt-ID: DE 814 755 563	IBAN: DE76 6144 0086 0108 3849 00	IBAN: DE12 6145 0050 1000 2308 86	IBAN: DE75 6006 9544 0010 6600 03

Menge	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Berechn.- tage	Rabatt %	Gesamtpreis in EUR
-------	-------------	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------

ersetzt verlangen.

(2) Einer stillschweigenden Verlängerung des Mietverhältnisses wird bereits an dieser Stelle widersprochen.

Version der AGB: 1.0 ~ Stand: Juli 2008 ~ D20/271

Einzelberechtigter Geschäftsführer: Michael Mühleck

Amtsgericht Ulm	Commerzbank AG Aalen	Kreissparkasse Ostalb	Raiffeisenbank Westhausen
Registergericht HRB 720383	KTO 108 384 900	KTO 1 000 230 886	KTO 10 660 003
Steuernummer: 50340/32657	BLZ 614 400 86	BLZ 614 500 50	BLZ 600 695 44
Finanzamt Aalen	SWIFT-BIC: COBADEFFXXX	SWIFT-BIC: OASPDE6A	SWIFT-BIC: GENODES1RWN
USt.-ID: DE 814 755 563	IBAN: DE76 6144 0086 0108 3849 00	IBAN: DE12 6145 0050 1000 2308 86	IBAN: DE75 6006 9544 0010 6600 03